



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 73/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
בנתניה

נציגות הבית המשותף רחוב שמואל הנציב 60 נתניה  
ע"י מר אריה בריטויץ  
מרחוב שמואל הנציב 60 נתניה

בעניין:

התובעת

- נ ג ד -

מרדכי פרחי  
ציונית פרחי  
מרח' שמואל הנציב 60/4 נתניה

הנתבעים

פסק דין

מבוא

בתובענה שבפני נתבקש צו עשה לפיו יפונה מחסן המהווה רכוש משותף.

בכתב התביעה נטען כי התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב שמואל הנציב 60 נתניה הבנוי על גוש 8267 חלקה 134 (להלן: "הבית"). לטענת התובעת הנתבעים השתלטו על מחסן המהווה רכוש משותף ומאחסנים בו גרוטאות ושני אופנועים. לפיכך נתבקש סעד המורה לנתבעים לפנות את הגרוטאות והאופנועים מהמחסן.

בדיון מיום 24.10.10 התברר כי המדובר במחסן בגודל של 3X3 מטר וכי הנתבעים מאחסנים במחסן קטנועים, אביזרי סוכה, ארון בגודל 1.2\*0.8 מטר, מנועים של קטנועים, גלגלים של קטנועים, לול תינוקות ועגלת ילדים (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 2-4).

הנתבעים הינם בעלי הדירה בבית. בכתב הגנתם טוענים הנתבעים כי התובעת אינה הנציגות החוקית של הבית וכי דווקא הנתבע הוא חבר נציגות. לגופם של דברים טוענים הנתבעים כי לכל בעלי הדירות בבית יש מפתח למחסן וכי הם אינם עושים בו כל שימוש ייחודי. הנתבעים מודים כי הם מאחסנים במחסן קטנוע אחד בלבד השייך לבנם, וזאת בשל גניבות. הנתבעים אף מאשרים כי אם יפריע הדבר לשכנים יאלצו למצוא פתרון אחר לאחסונו (סעיף 4 לכתב ההגנה). גם בדיון מיום 24.10.10 חזרו הנתבעים על כך כי הם מסכימים להוציא את הקטנוע מהמחסן (עמוד 2 לפרוטוקול שורה 4). כן מעלים הנתבעים טענות כנגד התנהלותו של מר בריטויץ ובכלל זה אי תשלום מיסי נציגות וגרימת נזק לרכוש המשותף, אולם, לא הוגשה תובענה שכנגד בנושאים אלו ולפיכך אינני נזקק ליתן סעדים בגינם.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 73/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
בנתניה

ביום 24.10.10 נתקיים דיון בתובענה במסגרתו פירטו בפני מר בריטויץ והנתבע – מר פרחי, את טענותיהם.

דיון

מהחומר שבפני עולה כי מר בריטויץ אינו הנציגות החוקית של הבית. האגודה לתרבות הדיור רואה בנתבע כחבר נציגות (נספחים 1 עד 3 לכתב ההגנה). הנתבע גם מתפקד כנציגות הבית לכל דבר ועניין ובכלל זה מר בריטויץ בעצמו שילם את חובותיו לנציגות לידי הנתבע ואף קיבל ממנו קבלה, בחתימתו, בגין תשלומים אלו.

מטיעונו בדיון בפני עולה כי מר בריטויץ קיבל את הסכמתם של 8 מבעלי הדירות בבית להגיש את התובענה דנן ומשכך הבין כי הינו נציגות הבית (עמוד 1 לפרוטוקול שורה 1 ועמוד 2 לפרוטוקול שורה 1). דא עקא, לא עלה בידיו של מר בריטויץ להוכיח את הסכמת בעלי הדירות להליך שבפני ולא את המכתב הנטען החתום על ידם מיום 20.05.09. לכך עוד נחזור בהמשך.

די היה באמור, לכאורה, כדי להביא לדחיית התביעה. אולם, מר בריטויץ לא היה מלווה בייצוג משפטי בדיון בפני וניכר היה כי אינו מבין היטב את התחום המשפטי בו עסקינן. בנסיבות אלו, ולאור העובדה כי ממילא עומדת למר בריטויץ עילת תביעה אישית בהליך דנן, מצאתי לנכון לעשות שימוש בסמכותי על פי סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, ולדון בתביעה זו כאילו הוגשה על ידי מר בריטויץ באופן אישי.

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית, רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ראה: פרופ' י' ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 488-490 וכן עו"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף (תשס"ד) בעמ' 48).

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 73/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
בנתניה

טוען התובע כי השימוש במחסן הוגבל על ידי בעלי הדירות לכך שכל בעל דירה יהיה זכאי לאחסן במחסן 2 פריטים בלבד. בהקשר זה טוען התובע כי נתקבל אישור של 8 בעלי דירות להחלטה כאמור. דא עקא, לא עלה בידי התובע להוכיח החלטה כאמור, לא באמצעות פרוטוקול אסיפה ואפילו לא באמצעות המכתב הנוטען מיום 20.05.09 אשר לא הוצג בפני כאמור. אף אחד מאותם בעלי דירות נוספים גם לא הגיע לדיון בפני. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שגם טענתו של התובע כי הוא נציגות הבית נדחתה כאמור לעיל.

גם לא עלה בידי התובע להוכיח בפני כי הנתבעים עושים שימוש ייחודי במחסן. כך, התובע לא הביא כל תמונה או עדות לשימוש שעושים הנתבעים במחסן. מאידך, קיימת בפני עדותו של הנתבע לפיה המחסן ריק ואין הוא מאחסן בו דבר למעט הקטנוע וחלקים לסוכה (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 9-10). כמו כן, טענת הנתבעים לפיה לכל בעלי הדירות ישנו מפתח למחסן לא הוכחה על ידי התובע.

משכך, לא הוכחה בפני החלטה כדין של האסיפה הכללית הקובעת כללים לשימוש במחסן ואף לא כי הנתבעים עושים שימוש במחסן שימוש ייחודי. לכן, זכאים הנתבעים לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף – המחסן, על פי המבחנים שלעיל.

לגבי אחסון הקטנוע/קטנועים, ובכלל זה חלקי קטנועים לרבות מנוע וגלגלים, סבור אני כי אין המדובר בשימוש סביר ברכוש משותף. אין זה ייעודו של מחסן משותף (בגודל של 3X3 מטר) לשמש כמקום לחניית קטנוע – הן מבחינת גודל הקטנוע ואופן אחסונו והן מבחינת הסיכון התעבורתי והבטיחותי הכרוך בכך. ייעודו של מחסן בבית משותף אינו כולל אחסון כלי תחבורה בתנאי הזמן והמקום. מחסן נועד לשמש לרווחת כל בעלי הדירות לאחסון חפצים שונים והוא אינו נועד כמקום חנייה לכלי רכב, מכל סוג שהוא, או לחלקי חילוף לכלי רכב. גם גודלו של קטנוע וציוד נלווה לו (מנוע וגלגלים) וכך גם הדרך בה ניתן לאחסנם (על שטח הרצפה של המחסן בלבד), מונעים שימוש זהה מבעלי דירות אחרים. קשה גם להזיז פרטים אלו ממקום למקום כדי להגיע לכל מקום במחסן או לאפשר אחסון נוסף בו. אפילו אופניים של בעלי דירות אחרים אין הם יכולים להכניס למחסן (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 5-6).

בהקשר זה יוער כי גם הנתבעים עצמם חשו בכך כי אחסון הקטנוע במחסן אינו סביר ועשוי להפריע לשימוש של אחרים ולכן הסכימו להוציאו אם יפריע לשכן (ראה ניסוח הדברים בסעיף 4 לכתב ההגנה). מהתביעה דנן למדים אנו כי אחסון זה אכן מפריע, לכל הפחות, לתובע.

ויודגש, הדברים האמורים חלים במקרה של אחסון יומיומי של כלי תחבורה במחסן (שכן הסיכון התעבורתי והבטיחותי גדולים יותר), והם חלים, אף ביתר שאת, גם במקרה של אחסון כלי הרכב לתקופות ארוכות, דבר שמחזק את הפגיעה בשימוש במחסן על ידי אחרים ומהווה, למעשה, תפיסת חזקה בלעדית.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 73/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
בנתניה

בכל הקשור לאחסון חלקי סוכה, דעתי היא כי המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף. מדובר באחסון של פריטים אשר נמצאים בשימוש בעלי הדירות אחת לשנה. מדובר באחסון על פי ייעודו של מחסן, לפי כל קנה מידה. המדובר גם בפריט המאפשר אחסון בדרכים שונות (לאורך, לרוחב ובגובה) ושאינו תופס מקום כזה שאינו מאפשר שימוש מקביל גם לבעלי דירות אחרים לאחסון ציוד שלהם. הדברים האמורים נכונים גם לגבי אחסון לול תינוקות ועגלת ילדים. המדובר באחסון שוטף, סביר ומקובל במבחן תנאי הזמן והמקום.

בכל הקשור לארון הרי שהמדובר בארון שאינו גדול ומאפשר אחסון יעיל של ציוד במחסן (חלף השארתו של הציוד זרוק ולא מסודר). מאידך, המדובר בשימוש קבע המונע שימוש מבעלי דירות אחרים. באיזון שבין שני הצדדים האמורים, נדמה כי היות הארון כלי עזר לארגון האחסון והיות ואין המדובר בארון גדול, אלא, בכזה המאפשר הנחת ארונות נוספים לשימוש גם של בעלי הדירות האחרים, המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.

לפני סיום אדגיש כי החופש המוחלט להכריע בנוגע לשימוש ברכוש המשותף הוא בידי האסיפה הכללית. בעלי הדירות בבית רשאים לכנס אסיפה כללית כדין, ולקבל בה החלטות כדין, לרבות, בנוגע לשימוש במחסן ובכלל זה לקבוע הגבלות על השימוש בו וכיוצ"ב. אולם, על אסיפה שכזו להיות מזומנת כדין, להתכנס בקוורום ולקבל את החלטותיה בהתאם להוראות חוק המקרקעין והתקנון. ככל שיתקבלו החלטות באסיפה כללית כאמור, הרי שעל בעלי הדירות בבית יהיה לנהוג על פי ההנחיות כנ"ל.

#### סיכום

לאור כל האמור אני אוסר על הנתבעים לאחסן קטנוע/קטנועים במחסן ומורה להם להוציא מן המחסן את הקטנוע/קטנועים המאוחסנים בו ובכלל זה את ציוד נלווה - מנוע וגלגלים.

בנסיבות האמורות לפיהן נתקבלה התביעה בחלקה (בהתחשב גם בכך שהנתבעים הסכימו להוצאת הקטנוע מן המחסן) ומאידך הוגשה כאמור ע"י התובע שלא כדין תוך הצגתה כתובענה של הנציגות (ונתברר כי לא כך היא), לא מצאתי לנכון לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ההליך וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תישלח העתק פסק דין זה לצדדים בדואר רשום.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ט"ז חשון תשע"א, 24 אוקטובר 2010.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין